

LEGISLAÇÃO PMAL

LEI ESTADUAL Nº 5.346/1992

INGRESSO, HIERARQUIA E DISCIPLINA



TITÃ



INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR

ARTS. 7º E 8º

Fala, Titã! Aqui começa o Título II do Estatuto. O CEBRASPE gosta de cobrar literalidade com troca de uma palavra: brasileiro nato por brasileiro; nomeação por matrícula; altura; idade; autoridade que comissiona; e critérios de antiguidade. A meta é dominar o que realmente separa uma alternativa certa de uma errada.

1 REGRA GERAL DE INGRESSO

ART. 7º

- O ingresso é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça, sexo, cor ou credo religioso.
- Ocorre mediante matrícula ou nomeação.
- Exige aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos.
- Além da aprovação, o candidato deve cumprir as condições legais de ingresso.



PEGADINHA

Não confunda esta regra com a exigência da carreira de oficial vista na Aula 01. O art. 7º fala em todos os brasileiros; o art. 5º, § 2º, reserva a carreira de oficial ao brasileiro nato. Em prova, leia exatamente qual regra está sendo perguntada.

Questão 1

CEBRASPE | CBM-AL | Aspirante | 2017 | Q849042

O ingresso na PMAL é privativo de brasileiro nato e ocorre por matrícula ou nomeação, após concurso público.



Certo



Errado

Questão real com enunciado condensado para leitura rápida; núcleo decisório preservado.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

2 CONDIÇÕES LEGAIS DE INGRESSO

ART. 7º, I A VII

Instrução	Nível médio ou superior, conforme o cargo.
Idade	Dentro dos limites previstos nos parágrafos do art. 7º.
Altura - texto do Estatuto	1,65 m homem e 1,60 m mulher na redação consolidada da Lei nº 5.346/1992.
Aptidão	Aptidão física e intelectual, comprovada por exames específicos.
Saúde	Sanidade física e mental.
Conduta	Idoneidade moral.
Segurança Nacional	Não exercer nem ter exercido atividade prejudicial ou perigosa à Segurança Nacional.



IDADE, ALTURA E O CONCURSO DE 2026

ART. 7º + EDITAL CFO PMAL 2026

3 LIMITES DE IDADE NO TEXTO DO ESTATUTO

ART. 7º, § 1º

Aspirante a Oficial	18 a 40 anos. O dispositivo refere-se aos Quadros de Oficiais de Saúde e Especialistas.
Cadete	18 a 40 anos na redação estadual consolidada.
Soldado	18 a 30 anos na redação estadual consolidada.

4 PRAÇA DA CORPORAÇÃO QUE CONCORRE A CADETE

ART. 7º, § 3º

Homens	Subtenente 50; 1º Sgt 49; 2º Sgt 48; 3º Sgt/Cabo/Soldado 47.
Mulheres	Subtenente 42; 1º Sgt 40; 2º Sgt 39; 3º Sgt/Cabo/Soldado 37.



ATENÇÃO 2026

CFO PMAL 2026: o edital atual adota, para admissão ao curso, 18 a 30 anos e altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, em conjunto com a Lei Federal nº 14.751/2023. Portanto, se a questão disser “segundo o edital de 2026”, use o edital; se disser “segundo a Lei Estadual nº 5.346/1992”, identifique a literalidade do Estatuto.

Questão 2

CESPE/CEBRASPE | PM-AL | Aspirante | 2012 | Q287748

Assinale a opção correta acerca das condições de ingresso na PMAL:

- ☐ A O credo religioso pode, conforme o caso, impedir o ingresso.
- ☐ B O aluno de adaptação de oficiais ingressa como primeiro-tenente.
- ☐ C O ingresso pode ocorrer mediante matrícula ou nomeação.
- ☐ D O civil no curso de formação de sargentos é soldado de primeira classe.
- ☐ E Atividade prejudicial à Segurança Nacional deixa de impedir o ingresso depois de três anos.

Questão real; alternativas condensadas sem modificar o ponto jurídico cobrado.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

Questão 3

BANCO REAL PMAL | ID 5024150 | Lei nº 5.346/1992

Uma das condições para ingresso na Polícia Militar de Alagoas é possuir idoneidade moral.

- ☐ C Certo
- ☐ E Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



FORMAÇÃO, SERVIÇO TEMPORÁRIO E EFETIVAÇÃO

ART. 8º

5 MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO OU ADAPTAÇÃO

ART. 8º

A matrícula necessária ao ingresso nos quadros, durante o serviço temporário, obedece às normas e aos regulamentos da Corporação. A partir da incorporação, o voluntário selecionado recebe grau hierárquico temporário por ato do Comandante-Geral.

Curso de Formação de Soldados	Aluno comissionado como Soldado 3ª classe.
Curso de Formação de Sargentos	Aluno oriundo do meio civil ou soldado da Corporação é comissionado como Cabo.
Curso de Formação de Oficiais	Aluno comissionado como Cadete do 1º, 2º e 3º ano, conforme a etapa do curso.
Curso/estágio de adaptação de oficiais	Aluno comissionado como Aspirante a Oficial.

6 DEPOIS DA CONCLUSÃO COM APROVEITAMENTO

ART. 8º, § 2º

- Alunos dos itens I e II: por ato do Comandante-Geral, são efetivados e promovidos ao grau para o qual o curso habilita.
- Ao concluir com aproveitamento o último ano do CFO, o policial militar é declarado Aspirante a Oficial por ato do Comandante-Geral.
- O antigo inciso “c” do § 2º está revogado pela Lei nº 7.656/2014.



COMO CAI

A banca pode trocar o grau temporário: no CFS, o oriundo do meio civil não é “soldado de primeira classe”; o Estatuto o comissiona como Cabo.

Questão 4

CEBRASPE | CBM-AL | Soldado Combatente | 2017 | Q849155

Alunos de cursos de formação militar e de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil, são militares da ativa.



Certo



Errado

Questão real com redação condensada; cobrança preservada.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



HIERARQUIA E DISCIPLINA

ARTS. 9º E 10

7 BASE INSTITUCIONAL DA PMAL

ART. 9º

Hierarquia e disciplina	São a base institucional da Polícia Militar.
Hierarquia	É estabelecida por postos e graduações.
Autoridade e responsabilidade	Crescem com o grau hierárquico.
Disciplina	Baseia-se no regular e harmônico cumprimento do dever de cada componente.
Abrangência	Disciplina e respeito à hierarquia valem em todas as circunstâncias entre ativa, reserva remunerada e reformados.



PEGADINHA

Troca clássica: dizer que “a responsabilidade diminui” com a elevação do grau. Está errado. Autoridade e responsabilidade crescem juntas.

Questão 5

BANCO REAL PMAL | ID 5024200 | Lei nº 5.346/1992

A hierarquia e disciplina são a base institucional da Polícia Militar.



Certo



Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

8 CÍRCULOS HIERÁRQUICOS

ART. 10

Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares de uma mesma categoria. A finalidade é desenvolver camaradagem, estima e confiança, sem eliminar o respeito mútuo nem a hierarquia.



ESCALA E CÍRCULOS HIERARQUICOS

ART. 11

9 CÍRCULOS DE OFICIAIS

Oficiais superiores	Coronel, Tenente-Coronel e Major.
Oficial intermediário	Capitão.
Oficiais subalternos	Primeiro-Tenente e Segundo-Tenente.

10 CÍRCULOS DE PRAÇAS

Subtenentes e sargentos	Subtenente, 1º Sgt, 2º Sgt e 3º Sgt.
Cabos e soldados	Cabo e Soldado.

11 QUEM FREQUENTA EXCEPCIONALMENTE

ART. 11, § 1º

- Aspirante a Oficial frequenta o círculo de oficiais subalternos; Cadete e aluno do CHO, excepcionalmente ou em reuniões sociais.
- Aluno do Curso de Formação de Sargentos frequenta, excepcionalmente ou em reuniões sociais, o círculo de subtenentes e sargentos.
- Alunos dos cursos de formação de cabos e soldados frequentam o círculo de cabos e soldados.



MEMÓRIA RÁPIDA

Aspirante a Oficial + Cadete = Praças Especiais. Esta classificação é literal do § 2º e aparece muito bem em itens de certo/errado.

Questão 6

BANCO REAL PMAL | ID 5024400 | Lei nº 5.346/1992

Os aspirantes a oficial e os cadetes são denominados Praças Especiais.



Certo



Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



PRECEDÊNCIA E ANTIGUIDADE

ARTS. 12 E 13

12 PRECEDÊNCIA NO MESMO GRAU HIERÁRQUICO

ART. 12

Entre policiais militares da ativa no mesmo grau hierárquico, a precedência é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, ressalvados os casos de precedência funcional previstos em lei ou regulamento.

13 QUANDO COMEÇA A ANTIGUIDADE

ART. 13

A antiguidade é contada da data de publicação do ato de promoção, declaração, nomeação ou inclusão. Se houver igualdade, o Estatuto aplica critérios sucessivos de desempate.

Promoção na mesma data	Vale a antiguidade no posto/graduação anterior, recuando sucessivamente até desempatar.
Declaração na mesma data	Mais antigo = maior grau intelectual ao final do curso.
Nomeação na mesma data	Durante o curso/estágio: maior grau no concurso; na efetivação: maior grau ao concluir.
Inclusão na mesma data	Mais antigo = maior grau no concurso de admissão.
Formação com promoção na mesma data	Mais antigo = maior grau intelectual no final do curso.
Cadetes	A antiguidade é definida pelo ano que estejam cursando.



FECHAMENTO DO ART. 13

Se todos os critérios continuarem empatados, vence a idade: o mais idoso é o mais antigo. Em igualdade de posto ou graduação, o policial da ativa precede o da inatividade.

Questão 7

CEBRASPE | CBM-AL | Aspirante | 2017 | Q849040

Entre militares promovidos pela conclusão do mesmo curso, considera-se mais antigo o que obteve maior grau de aproveitamento intelectual.



Certo



Errado

Questão real com enunciado condensado; núcleo de antiguidade preservado.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



PRAÇAS ESPECIAIS E FECHAMENTO

ART. 14 + REVISÃO

14 PRECEDÊNCIA DAS PRAÇAS ESPECIAIS

ART. 14

Aspirante a Oficial	É hierarquicamente superior às demais praças.
Cadete	É hierarquicamente superior ao Subtenente.



PEGADINHA

Não confunda “Praça Especial” com oficial. Aspirante e Cadete continuam em categoria própria, mas recebem posição hierárquica especial perante as demais praças.

Questão 8

CEBRASPE | PM-MA | Soldado | 2017 | Q857571 | REGRA IDÊNTICA

Aspirantes a oficial são praças especiais e têm precedência sobre as demais praças.



Certo



Errado

Questão de outro estatuto militar com redação materialmente idêntica ao art. 14 da Lei nº 5.346/1992.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

15 CHECKLIST DE PROVA - 90 SEGUNDOS

ARTS. 7º A 14

- Ingresso: todos os brasileiros; matrícula ou nomeação; concurso público.
- Condições: instrução, idade, altura, aptidão física/intelectual, sanidade, idoneidade, Segurança Nacional.
- Serviço temporário: matrícula em curso; Comandante-Geral comissiona os graus temporários.
- Base institucional: hierarquia + disciplina; autoridade e responsabilidade crescem com o grau.
- Círculos: superiores (Cel/TCel/Maj), intermediário (Cap), subalternos (1º/2º Ten).
- Praças Especiais: Aspirante + Cadete.
- Precedência: antiguidade; se empate persistir, mais idoso é mais antigo; ativa precede inatividade.
- Art. 14: Aspirante > demais praças; Cadete > Subtenente.



GABARITO COMENTADO

FIXAÇÃO DA AULA 02

Comentários curtos, centrados no termo que decide o item.

1 Ingresso: brasileiro x brasileiro nato

GABARITO: ERRADO

O art. 7º admite o ingresso a todos os brasileiros. A exigência de brasileiro nato é regra específica da carreira de oficial (art. 5º, § 2º), não fórmula geral de ingresso.

2 Matrícula ou nomeação

GABARITO: C

A alternativa C reproduz o art. 7º. Credo religioso não pode servir como impedimento; o CFS do oriundo do meio civil comissiona como Cabo; e a lei não cria a exceção temporal de três anos para atividade prejudicial à Segurança Nacional.

3 Idoneidade moral

GABARITO: CERTO

A idoneidade moral aparece expressamente entre as condições do art. 7º, VI.

4 Aluno oriundo do meio civil

GABARITO: CERTO

Quem está matriculado nos cursos de formação/adaptação e incorporado ao serviço temporário é policial militar da ativa em caráter transitório.

5 Base institucional

GABARITO: CERTO

Literalidade do art. 9º: hierarquia e disciplina são a base institucional da Polícia Militar.

6 Praças Especiais

GABARITO: CERTO

O art. 11, § 2º, chama de Praças Especiais o Aspirante a Oficial e o Cadete.

7 Maior grau no curso e antiguidade

GABARITO: CERTO

Nas hipóteses de promoção por conclusão de curso na mesma data, o art. 13 usa o maior grau intelectual no final do curso como critério de antiguidade.

8 Aspirante e precedência

GABARITO: CERTO

A regra é equivalente à do art. 14 da Lei nº 5.346/1992: o Aspirante a Oficial é hierarquicamente superior às demais praças.

BASE DE PRODUÇÃO DA AULA

Lei Estadual nº 5.346/1992 - texto consolidado da Assembleia Legislativa de Alagoas, arts. 7º a 14; Edital nº 1 - PMAL 2026 e alterações, para o alerta específico de requisitos atuais do certame; questões reais CESPE/CEBRASPE da PM-AL (2012), CBM-AL (2017) e questão de estatuto militar com regra idêntica para reforço do padrão de cobrança.